

מסורת הש"ס

(א) [לָקַמְן מַחֲ:]; (ב) [בַּגְּהוּת מִיִּי הַגִּירָסָא אִי"ר יְהוּדָה אִישׁ וּבְנֵימִי אִמֵּר שְׁמוּאֵל]; (ג) כְּמוֹתוֹת פּוֹ: עִישׁ, (ד) [לְעִיל לָטוֹ כְּמוֹתוֹת קַחַת:]; (ה) לָקַמְן מַחֲ: [שָׁבַת נָגַ, וּשְׁ"נ]; (ו) [לָקַמְן מַחֲ: חוֹלִין עַה:]; (ז) בִּיק לָהּ בִּימָ הַ, [לְעִיל לָחֲ:]; (ח) בִּימָ ד': [לְעִיל לָחֲ:]; (ט) [פִּיָּה הִיד']; (י) [וּבְכַתּוּבוֹת הָאֲרִיכוֹ עִישׁ]; (כ) [שִׁידָ לְעִיל בַּמִּשְׁנָה לַחֲ:]; (ל) [גִּי' שִׁידָ שֵׁס,]



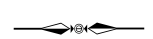
תורה אור השלם

1. לא יקום עד אחר בּאיש לָלֵךְ עוֹן וּלְכָל חֲטָאת בְּכָל חַטָּא אֲשֶׁר אוֹ עַל פִּי שְׁלֹשָׁה עֵדִים יָקוּם דָּבָר; דְּבָרֵים יֵט טו



הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה לָהּ שַׁע וְכו' וּמִנְחָא מַחֲיִיבו שְׁבוּעָה הַסִּיד': (ב) תוֹב: דִּיהִ וְרִיג' עֲשִׂיָּה עַל פִּי שְׁנֵי עֵדִים אוֹ עַל פִּי שְׁלֹשָׁה עֵדִים יָקוּם דָּבָר; דְּבָרֵים יֵט טו



גליון הש"ס

גמרא מעני הטים ושעוריים. ע"י רש"ס ב"צ דף פד ע"ב ד"ה מין א':



מוסף רש"י

לכל עון ולכל חטאת הוא דאנין קם. לויט חביו נענש על עוולו, לא עונש נוף ולא עונש ממון, אבל קם הוא לשבועה, אמר לתמרוי מן לי מנה שהלומין, אמר לו אין לך צדיי כלום ועד אחד מעידו שיש לו, חייב לשבע לו (דברים יט טו), כל מקום ששנים כ"ו אחרי מחייבו שבועה, על ממון שאילו היו שנים היה משלם, עכשיו ישבע שהעב מחסם (כתובות יט), יישר וכן אמר ר' יוחנן. יפה אמרת וכן שמעתי מר' יוחנן (שבת טז), שפיר קאלמרת (פסחים ג:) וחורין ענה). מישתא הוה שהי ליה, מהגא של ריש לקיש כשאמר ר' יוחנן שמעיה על שמיט מודה לו, הנה ריש לקיש עשה או שמיט קודם שחולק עליו, אולי יחזור בו, ובמון ק"ה רב אסי ולא שמע אס נחלק עליו (חורין ענה). מישתא הוה שהי ליה, שומה מים היה כשאמר ר' יוחנן ובמון קן יא' רב אסי (שם), טענו בשעורין והודה לו בשעורין פטור. ללא ממין הטענה הוא (קטן חב). דנענין הודאה ממין הטענה עגמה (ב"מ ק:), ופטור אף מדמי שעורין, דהא אמר ליה מובע לאו שעורין יהיו לך ואחולי מחיל גביה (ב"ב דה:).

שבועת הדיינין

חדע. דשאר מתניתין שוה קתני: **טריסי**. מעה קטנה: **דינר כסף טריסי** **פונדיון ופרוטה**. או או קתני: **דינר מטבעות**.

טבועה במטבע נורה ולא טענו משקל וזה הודה לו מטבע ואע"פ שזו כסף וזו נחשת ממין הטענה היא דכולהו מטבע נינהו: **דיקא נמי כו'**. אלמא טעמא משום דכל מטבע חד הוא ודוקא קתני: **ורב**.

דבעי למימר שוה קתני הכי מפרש סיפא דקאמר שהכל מין מטבע אחד הוא כל מטבעות השנויות כאן דין אחד להם שאף הקטנה שבהן יש זה כדי הודאה לחייבו שבועה: **נימא כשמואל סבירא ליה**. דכולה מתני' דוקא קתני ומשום הכי תנן דרישא שמי כסף יש לי צידך אין לך צדיי אלא פרוטה פטור דמה שטענו לא הודה לו ואע"ג דתחלת טענה שמי כסף ומו לא: ה"ג בתוספתא ^ט **דינר זהב והוב יס לי צידך אין לך צדיי אלא דינר כסף חייב**. ופי' דינר זהב היינו טבוע וטעמא משום דהכל מין מטבע אחד והוה ליה ממין הטענה. ומיהו סייעתא לרב הוא דמדאצטריך לפרושי זהב זהב מכלל דמתני' דתנן דינר זהב סתמא שוה קאמר ושהכל דין מטבע אחד קתני ומדסיפא שוה רישא נמי שוה וקתני רישא שמי כסף יש לי צידך אין לך צדיי אלא פרוטה פטור וע"כ משום דליכא כפירת שמי כסף הוא: ה"ק **כל האומר דינר זהב לאומר זהב** [וזהב] דמי. וצרייתא לא שהטוען מפרש זהב זהוב קאמר אלא ה"ק הטוען דינר זהב סתם דמסתמא זהב זהוב קאמר והלה אומר אין לך צדיי אלא דינר כסף דהיינו נמי דינר מטבע וישנה הודאה ממין הטענה חייב: **חסר מעה פטור**. אלמא כפירת שמי כסף דענין: לא שנו. דבעי טענת שמי כסף אלא בשבועה דלהא צלע שבועה צעדות עד אחד שהלה כפר הכל ועד אחד מעידו שהוא חייב ונמנא מחייבו (א) אפילו לא טענו אלא פרוטה וכפר חייב הואיל וזאס היו שנים היו מחייבין אותו ממון לפרוע דהא שוה פרוטה מנומא הוא היחיד מחייבו שבועה: **ישיר וכן א"ר יוחנן גר' ולי"ג תו י"שר: מכלל דפליג עליה ר"ל**. צעא' הוא דקא צעי גמרא לימא מדקאמר וכן אמר ר' יוחנן מכלל דפליג עליה צר פלוגמיה: **א"ד מישאא הוה שהי ליה ושתיק ליה**. כך היה דרכו של ריש לקיש כשהיה ר' יוחנן אומר דצר צבית המדרש היה שוהה מלהשיב עד שיגמר רבי יוחנן כל דרכו וכל טעם דצביו ואח"כ היה חולק עליו ובמון קן יא' רבי יצחק זה מזהמ"ד ולא שמע אס נחלק עליו: **איכא דאמרי מישיסי הוה שסי**. ריש לקיש מיא צבי מדרשא כי אמרה ר' יוחנן להא מילתא: ור"ג מחייב. דלא צעי הודאה ממין הטענה:

הודה

דמנ"ל הא דהא לר"ג חייב צדמי שעורין דאי לאו הכי אין כאן הודאה כלל ואס כן מנ"ל דלרצנן פטור ופליגי אף צדמי שעורין דלמא לא פליגי אלא אס חייב שבועה על החטין דלמר צעי שבועה ולא צעי הודאה ממין הטענה ולמר לא צעי ליה כו' ושמא משמע ליה לרבה צר נתן לשון פטור דפטור לגמרי א"ג אע"ג דמייפטר מדמי שעורין אף לר"ג אפ"ה חשיב ליה הודאה: **טו** **ר"ג מחייב**. תימא דצפרק בתרא דכתובות (דף ק: ושם) גבי פלוגמא דאדמון ורצנן קאמר ר"ג רואה אני את דצבי אדמון דמחייב בטוען חצביו (ב) כדי יין וכדי שמן וקאמר ליה אידך שמן להד"מ קנקנים נמי חמשה אית לך חמשה לית לך משום דיש צלשון הוה לשון קנקנים והשתא לר"ג אפ"י אין צלשון הוה לשון קנקנים חייב דאפילו בטוענו חטים והודה לו בשעורים מחייב וי"ל דלדידיה נמי נפקא מינה אס טענו עשרה כדי שמן ואמר ליה אידך אין לך אלא חמש חייב גס בקנקנים בחודאמו ולא מזי למימר לא הודיתי לך בקנקנים דיש צלשון הוה לשון קנקנים: **ל' להודיעך** בחו דר"ג. דכחו עדיף דמילתא דרצנן הוי כח דפטור:

שבועת השיי שבועות

מ.

במועננו בדינר מטבעות. פי' צקונטרס טבוע במטבע נורה ולא טענו משקל וזה הודה לו מטבע ואע"פ שזה כסף וזה נחושת ממין הטענה היא דכולהו מטבע נינהו וקשה דלעיל (דף לט:) גבי שמי כסף יש לי צידך אין לך צדיי אלא פרוטה מסק' לשמואל דפטור משום דמה שטענו לא הודה לו וכ"כ דאיידי בשאינן טבועים א"כ חסרא לה טענה דאין כאן שוה צ' מעות דחסר מה שצריך ליתן כדי להטביעה וזה דוחק לומר שאין שוה לפרוטה בלאו חסרון ועוד דמשמע בטוענו מטבעות דעד השתא לא איירי במטבעות וסתם צ' כסף טבועים הס ועוד דקאמר הא קמ"ל דפרוטה בכלל מטבע איתא משמע דאין חידוש אלא מפרוטה דקתני והלא צשאר מטבעות נמי יש חידוש גדול דחשיב ממין הטענה ועוד דאפי' עבד גדול ועבד קטן חשיב מה שטענו לא הודה לו צפרק השואל (ב"מ דף ק:.) ומנורה גדולה ומנורה קטנה אמרינן נמי לקמן (דף מג.) דמה שטענו לא הודה לו אע"פ שאורתם שוה ועוד דלשון צדינר מטבעות לא משמע צדינר טבוע ועוד דצמקון צצרייתא דדינר זהב זהוב גרסי' צכל הספדים פטור וצקונטרס לפי פירושו דוחק להגיה חייב על כן נראה לפרש בטוענו צדינר מטבעות שנתן לו דינר להחליף וליתן תחתיו מטבעות ושואל אותו מטבעות והלה טוען החזרתי כולם חוץ מדינר כסף או טריסיס:

שהב"ר דין מטבע אחד. פירש צקונטרס שאף בקטנה שבהם יש זה כדי הודאה לחייבו שבועה ותימא הא שמעינן מרישא דקמי הודאה שוה פרוטה ודוחק לומר דהא חסר דאמר ר"ל וא"כ דנשליה הכותב (כתובות פז: ושם) אמרינן דאין אפי' בהעדאת עד אחד אלמא משוינן עד אחד להודאה במקלאת ויש לומר דשמואל דהכא לנטעמיה דמחייב לעיל ככפירת פרוטה דכיון דמשמטב אפרוטה מוקמינה קרא דאלל קס לשבועה צפרוטה אצל צקרקעות וסא משכחא דמשמטב צשום מקום ולפי זה צ"ל דלית הלכתא כותיה דשמואל

שהב"ר דין מטבע אחד. פירש צקונטרס שאף בקטנה שבהם יש זה כדי הודאה לחייבו שבועה ותימא הא שמעינן מרישא דקמי הודאה שוה פרוטה ודוחק לומר דהא חסר דאמר ר"ל וא"כ דנשליה הכותב (כתובות פז: ושם) אמרינן דאין אפי' בהעדאת עד אחד אלמא משוינן עד אחד להודאה במקלאת ויש לומר דשמואל דהכא לנטעמיה דמחייב לעיל ככפירת פרוטה דכיון דמשמטב אפרוטה מוקמינה קרא דאלל קס לשבועה צפרוטה אצל צקרקעות וסא משכחא דמשמטב צשום מקום ולפי זה צ"ל דלית הלכתא כותיה דשמואל

אב"ב בעשנת מלוה והעדאת עד אחד ב'. וא"כ דנשליה הכותב (כתובות פז: ושם) אמרינן דאין אפי' בהעדאת עד אחד אלמא משוינן עד אחד להודאה במקלאת ויש לומר דשמואל דהכא לנטעמיה דמחייב לעיל ככפירת פרוטה דכיון דמשמטב אפרוטה מוקמינה קרא דאלל קס לשבועה צפרוטה אצל צקרקעות וסא משכחא דמשמטב צשום מקום ולפי זה צ"ל דלית הלכתא כותיה דשמואל

אב"ב בעשנת מלוה והעדאת עד אחד ב'. וא"כ דנשליה הכותב (כתובות פז: ושם) אמרינן דאין אפי' בהעדאת עד אחד אלמא משוינן עד אחד להודאה במקלאת ויש לומר דשמואל דהכא לנטעמיה דמחייב לעיל ככפירת פרוטה דכיון דמשמטב אפרוטה מוקמינה קרא דאלל קס לשבועה צפרוטה אצל צקרקעות וסא משכחא דמשמטב צשום מקום ולפי זה צ"ל דלית הלכתא כותיה דשמואל

טו והודה לו בשעוריים פטור. צס"פ המניח (צ"ק דף לה: ושם) מסיק רבה צר נתן דפטור אף מדמי שעורין ותימא

דמנ"ל הא דהא לר"ג חייב צדמי שעורין דאי לאו הכי אין כאן הודאה כלל ואס כן מנ"ל דלרצנן פטור ופליגי אף צדמי שעורין דלמא לא פליגי אלא אס חייב שבועה על החטין דלמר צעי שבועה ולא צעי הודאה ממין הטענה ולמר לא צעי ליה כו' ושמא משמע ליה לרבה צר נתן לשון פטור דפטור לגמרי א"ג אע"ג דמייפטר מדמי שעורין אף לר"ג אפ"ה חשיב ליה הודאה:

טו **ר"ג מחייב**. תימא דצפרק בתרא דכתובות (דף ק: ושם) גבי פלוגמא דאדמון ורצנן קאמר ר"ג רואה אני את דצבי אדמון דמחייב בטוען חצביו (ב) כדי יין וכדי שמן וקאמר ליה אידך שמן להד"מ קנקנים נמי חמשה אית לך חמשה לית לך משום דיש צלשון הוה לשון קנקנים והשתא לר"ג אפ"י אין צלשון הוה לשון קנקנים חייב דאפילו בטוענו חטים והודה לו בשעורים מחייב וי"ל דלדידיה נמי נפקא מינה אס טענו עשרה כדי שמן ואמר ליה אידך אין לך אלא חמש חייב גס בקנקנים בחודאמו ולא מזי למימר לא הודיתי לך בקנקנים דיש צלשון הוה לשון קנקנים: **ל' להודיעך** בחו דר"ג. דכחו עדיף דמילתא דרצנן הוי כח דפטור:

הודה

עין משפט

לד א ב מיי פ"ג מהל' טוען הלכה ח ועי' מ"מ סמג עשין לה טור ק"ע חו"מ סי' פח ס"ט: לה ג מיי שם הלכה ו טוש"ע שם סעיף ד: לו ד מיי שם ופ"א שם הל"א סמג שם טור ש"ע חו"מ סי' פח סעיף א בהג"ה וסי' פז ס"א: לו ה מיי פ"ג מהלכות טוען הל"א סמג שם טוש"ע חו"מ סי' פח ס"ב:



רבינו חננאל

שוה קתני. מוקדתי סיפא דינר זהב לי בידך אין לך צדיי אלא דינר כסף וטריסית ופרוטה ופונדיון חייב שהכל מין מטבע אחד. ואי אמרת דוקא קתני אמאי חייב מה שטענו לא הודה לו אלא ש"מ שוה קתני וליטרא זהב שאני. ודחי ר' אלעזר ואמר מתניתין בטוענו דינר מטבעות וקמ"ל דפרוטה בכלל מטבע היא ושאר השמעה פשוטה היא. וק"ל בהא ברב דתני ר' חייא לסייעיה לרב סלע לי בידך אין לך צדיי אלא סלע חסר שתי כסף שהן שתי מעין חייב. חסר אחד פטור ש"מ כפירת טענה שתי כסף בעינן ש"מ: **פ"טקא** שתי כסף ופרוטה לי בידך אין לך צדיי אלא פרוטה שהיא חצי חבה חייב: אמר רב נחמן אמר שמואל לא שנו אלא בטענת מלוה והודאת לוה. אבל בטענת מלוה והעדאת עד אחד אפילו לא טענו אלא בפרוטה וכפר בו והעיד בו עד אחד בפרוטה חייב שבועה בפרוטה שאילו היה עד אחד ע"כ זה היה חייב לשלם פרוטה. עכשיו בעד אחד חייב שבועה שנאמר לא יקום עד אחד באיש לכל עון וגו' ואמר מר כל מקום ששנים מחייבין אותו ממון אחד מחייבו שבועה. וא"ר נחמן אמר שמואל טענו חטין ושעורין והודה לו באחד מהן חייב. א"ר יצחק וכן א"ר יוחנן: פירוש מישתא שהי יגע היה ולפיכך לא השיב. ור"א שותה היה: לימא מסייעא ליה טענו חטים והודה לו בשעורים פטור ורבן גמליאל מחייב. טעמא דטענו חטים והודה לו בשעורים כו': תורה בטענו כלים וקרקעות הודה באחד מהן וכפר